

maDRona
advogados

Faz fluir



Reforma Tributária – Impactos nas Incorporações Imobiliárias

Regime Fiscal Atual na Incorporação Imobiliária



- **Tributação Federal: RET (Lei 10.931/04)**

Tributo	Alíquota	Alíquota-MCMV
IRPJ/CSLL	1,92%	0,47%
Pis/Cofins	2,08%	0,53%
TOTAL	4%	1%

- Não-Incidência de ISS e ICMS
- Características do regime atual:
 - Simplicidade e Previsibilidade: carga tributária “oficial” decorre do VGV
 - Cadeia cumulativa e cheia de resíduos fiscais ► carga fiscal oculta como custo
- Complexidade na construção civil: tributos distintos conforme o método construtivo (ISS ou ICMS)



Regime Fiscal Atual na Incorporação Imobiliária



- **Tributação Federal: RET (Lei 10.931/04)**

Tributo	Alíquota	Alíquota-MCMV
IRPJ/CSLL	1,92%	0,47%
Pis/Cofins	2,08%	0,53%
TOTAL	4%	1%

- **Não-Incidência de ISS e ICMS**

- Características do regime atual:
 - Simplicidade e Previsibilidade: carga tributária “oficial” decorre do VGV
 - Cadeia cumulativa e cheia de resíduos fiscais ► carga fiscal oculta como custo
- Complexidade na construção civil: tributos distintos conforme o método construtivo (ISS ou ICMS)



Regime Fiscal Atual na Incorporação Imobiliária



- **Tributação Federal: RET (Lei 10.931/04)**

Tributo	Alíquota	Alíquota-MCMV
IRPJ/CSLL	1,92%	0,47%
Pis/Cofins	2,08%	0,53%
TOTAL	4%	1%

- **Não-Incidência de ISS e ICMS**

- Características do regime atual:

- Simplicidade e Previsibilidade: carga tributária “oficial” decorre do VGV
- Cadeia cumulativa e cheia de resíduos fiscais ► carga fiscal oculta como custo
- Complexidade na construção civil: tributos distintos conforme o método construtivo (ISS ou ICMS)



Regime Fiscal Atual na Incorporação Imobiliária



- Tributação Federal: RET (Lei 10.931/04)

Tributo	Alíquota	Alíquota-MCMV
IRPJ/CSLL	1,92%	0,47%
Pis/Cofins	2,08%	0,53%
TOTAL	4%	1%

- Não-Incidência de ~~ISS~~ e ~~ICMS~~

- EXTINTOS na reforma tributária!



Regime Fiscal Atual na Incorporação Imobiliária



- Tributação Federal: RET (Lei 10.931/04)

Tributo	Alíquota	Alíquota-MCMV
IRPJ/CSLL	1,92%	0,47%
Pis/Cofins	2,08%	0,53%
TOTAL	4%	1%

→ RET não acaba!

- Não-Incidência de ~~ISS~~ e ~~ICMS~~

- EXTINTOS na reforma tributária!



Regime Fiscal Pós-Reforma



- CRIAÇÃO DE IBS e CBS
 - **Base Ampla**: os mesmo tributos incidem em qualquer atividade econômica (uniformidade de incidência)
 - **Não-Cumulatividade plena**: apropriação de **créditos** de IBS/CBS sobre custos e despesas da atividade
- Características:
 - Maior complexidade de apuração ► carga tributária é produto de “entradas e saídas”
 - Mais transparência final ► conheceremos a carga efetiva
 - Alíquotas maiores vs. Créditos e Reduções de Base



Regime Fiscal Pós-Reforma



- CRIAÇÃO DE IBS e CBS
 - **Base Ampla**: os mesmo tributos incidem em qualquer segmento (uniformidade de incidência)
 - **Não-Cumulatividade plena**: apropriação de **créditos** de IBS/CBS sobre custos e despesas da atividade
- Características:
 - Maior complexidade na incorporação imobiliária ► carga tributária é produto de “entradas” e “saídas”
 - Mais transparência final ► conheceremos a carga efetiva
 - Maldades e bondades do novo modelo: alíquotas maiores **X** créditos e redutores de base



LC 214/25: Regime Específico - Imóveis

(arts. 251 a 270; 300 a 307; 485 a 488)



Segmentos Incluídos:



Compra e venda

Incorporação
imobiliária



Locação/
Arrendamento



Construção civil



Administração/
intermediação
de imóveis

Aplica-se a **operações imobiliárias**, não apenas a empresas imobiliárias

- Objeto social imobiliário é irrelevante!



Regras Gerais da RT para incorporação imobiliária



Novo Regime	Regime Específico para Incorporadoras
Base Ampla	Idem
Não-Cumulatividade Plena	Idem
Cálculo por fora	Idem
Apuração por CNPJ	Apuração por Obra (SPE “automática”)
Regime de competência	Regime de caixa
Alíquota-padrão (~28%)	Redução de 50% da alíquota-padrão (~14%)
Sem redução de base	Redutor de ajuste e redutor social



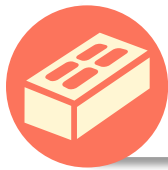
O que gera crédito de IBS/CBS?



- Todos os custos e despesas relevantes para a atividade de incorporação, e que forem onerados com IBS/CBS



Terreno
(comprado de
contribuintes)



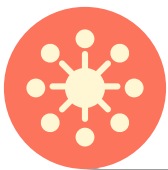
Materiais de
construção



Empreitadas ou
sub-empreitadas



Despesas
administrativas



Despesas de
marketing/vendas



Consultorias
(jurídica,
financeira)



Despesas financeiras
(no que superar a Selic)



O que gera crédito de IBS/CBS?



- Todos os custos e despesas relevantes para a atividade de incorporação, e que forem onerados com IBS/CBS

Crédito pela alíquota cheia, imediato e integral (inclusive Capex) !



Terreno
(comprado de
contribuintes)



Materiais de
construção



Empreitadas ou
sub-empreitadas



Despesas
administrativas



Despesas de
marketing/vendas



Consultorias
(jurídica,
financeira)



Despesas financeiras
(no que superar a Selic)



O que gera crédito de IBS/CBS?



- Todos os custos e despesas relevantes para a atividade de incorporação, e que forem onerados com IBS/CBS

Crédito pela alíquota cheia, imediato e integral (inclusive Capex) !



- ~~Terreno (comprado de não-contribuinte)~~
- ~~Mão-de-obra CLT~~



Redutor de Ajuste - RA



- **Aspectos Conceituais Gerais**

- Aplicável a qualquer imóvel
 - urbano/rural, novo/usado, comercial/residencial
- Todo imóvel adquirido tem um RA
- É um redutor de base de cálculo, portanto serve para abater do valor de venda

- **RA x Creditamento**

- Origem:
 - Crédito: todas as aquisições
 - RA: só aquisição de imóvel
- Utilização:
 - Crédito: tem mais “liquidez” uso imediato para abater os débitos do mês
 - RA: uso fica diferido para o momento da venda daquele imóvel
- RA “divide espaço” com o creditamento na operação de compra do terreno
- RA e creditamento nunca incidem sobre o mesmo valor (LC 214/25, art. 303)



Redutor de Ajuste - RA



- **Aspectos Conceituais Gerais**

- Aplicável a qualquer imóvel
 - urbano/rural, novo/usado, comercial/residencial
- É um redutor de base de cálculo, portanto serve para abater do valor de venda
- Todo imóvel adquirido tem um RA

- **RA x Creditamento**

- Origem:
 - Crédito: todas as aquisições
 - RA: só aquisição de imóvel
- Utilização:
 - Crédito: tem mais “liquidez” ► uso imediato para abater os débitos do mês
 - RA: uso fica diferido para o momento da venda daquele imóvel
- RA “divide espaço” com o creditamento na operação de compra do terreno
- RA e creditamento **nunca incidem sobre o mesmo valor** (LC 214/25, art. 303)



Redutor de Ajuste – RA



- **1ª Situação: terrenos de propriedade da incorporadora em 31.12.26**

- Todo o estoque de imóveis nesta data terá RA
- Valor do RA:
 - Valor de aquisição (+IPCA) ou Valor de Referência (CIB/Sinter)
- Não há crédito

- **2ª Situação: imóveis em construção em 31.12.26**

- Valor do RA:
 - Custo de aquisição (+IPCA) + custo de produção já incorrido
 - Não há crédito

Opção de usar valor de referência?

Tijolo adquirido até
31.12.26 → RA

Tijolo adquirido após
31.12.26 → crédito



Redutor de Ajuste – RA



- **3ª Situação:** imóveis adquiridos a partir de 1.1.27 de **não**-contribuinte
 - Valor do RA:
 - Valor de aquisição (+IPCA)
 - Não há crédito
- **4ª Situação:** imóveis adquiridos a partir de 1.1.27 de contribuinte
 - Valor do RA:
 - “herdado” do RA do vendedor
 - Desvinculado do valor da operação de compra
 - Há crédito sobre **a diferença** entre o RA e o valor da operação de compra



Redutor de Ajuste – RA



- **3ª Situação:** imóveis adquiridos a partir de 1.1.27 de não-contribuinte
 - Valor do RA:
 - Valor de aquisição (+IPCA)
 - Não há crédito
- **4ª Situação:** imóveis adquiridos a partir de 1.1.27 de contribuinte
 - Valor do RA:
 - “herdado” do RA do vendedor
 - Desvinculado do valor da operação de compra
 - Há crédito sobre a diferença entre o RA e o valor da operação de compra

Em qualquer situação, RA só é monetizado na venda do imóvel adquirido!



Redutor de Ajuste – RA



- **Valores adicionados ao RA**
 - ITBI, laudêmio
 - Contrapartidas ao poder público
- **Dúvida** → essas grandezas podem ser adicionadas ao RA só uma vez, isto é, só ITBI/contrapartida que incidiram na operação de surgimento do RA podem ser acrescidos?
 - .art. 258, §6º: integram o RA
 - .art. 257, §4º, I: uma vez constituído, RA é inalterável (só cresce IPCA)



Aplicação do RA nas Incorporações



- RA é “rateado” entre as unidades proporcionalmente (i) ao respectivo valor de mercado ou (ii) à respectiva área

Valor variável no tempo.
Qual a data-base?

- RA é utilizado proporcionalmente a cada parcela do preço de venda
 - Parcelas recebidas antes de 1.1.27 são computadas no cálculo da proporção



Redutor Social – RS



- ASPECTOS CONCEITUAIS GERAIS

- Aplicável a operações de *venda* e *locação*
- É também um redutor de base de cálculo, como o RA
- É cumulativo com o RA

- Resultado prático → cria uma faixa de alíquota zero

VENDA

- Aplica-se somente a imóvel residencial novo (nunca ocupado/utilizado) ou lote residencial
- Aplica-se uma única vez
- Valor:
 - R\$100.000 por imóvel
 - R\$30.000 por lote



Exemplo



Momento 1

- PJ 'A' compra terreno da PF 'X'
- Preço:
R\$1.000.000
- ITBI: R\$30.000

1



Exemplo



Momento 1

- PJ 'A' compra terreno da PF 'X'
- Preço: R\$1.000.000
- ITBI: R\$30.000

Momento 2

- Incorporadora 'W' compra terreno da PJ 'A'
- Preço: R\$3.000.000
- ITBI: R\$90.000

RA: R\$1.030.000 + IPCA
(+R\$90.000?)

Crédito:

Base: R\$3.000.000 - R\$1.030.000 =
R\$1.970.000

R\$1.970.000 x 14% = R\$275.800
(uso imediato ou ressarcimento em 60 dias)

1



2



Exemplo



Momento 2

- Incorporadora 'W' compra terreno da PJ 'A'
 - Preço: R\$3.000.000
 - ITBI: R\$90.000

2



Momento 3

- Incorporadora 'W' constrói empreendimento residencial de 10 unidades
 - Valor de cada unidade: R\$1.000.000

3

RA de cada unidade:
 $R\$1.030.000/10 = R\103.000

RS de cada unidade:
R\$100.000



Exemplo



Momento 3

- Incorporadora 'W' constrói empreendimento de 10 unidades
 - Valor de cada unidade: R\$1.000.000

3



Momento 4

- Incorporadora 'W' vende a 1ª unidade
 - Preço: R\$1.000.000 em 10x R\$100.000

4

RA de cada parcela:
 $R\$103.000/10 = R\10.300

RS de cada parcela
 $R\$100.000/10 = R\10.000

Cálculo de CBS/IBS sobre a 1ª parcela da 1ª unidade:

$$R\$100.000 - R\$10.300 - R\$10.000 = R\$79.700$$

$$R\$79.700 \times 14\% = \mathbf{R\$11.158}$$

Valor Total pago pelo comprador: R\$111.158



Equação da Incorporação Imobiliária



$$\text{IBS/CBS} = [(\text{Valor de Venda} - \text{RA} - \text{RS}) \times 14\%] - (\text{Valor Custos/Despesas} \times 28\%) - [(\text{Valor Terreno} - \text{RA}) \times 14\%]$$



Equação da Incorporação Imobiliária



$$\text{IBS/CBS} = \underline{[(\text{Valor de Venda} - \text{RA} - \text{RS}) \times 14\%]} - (\text{Valor Custos/Despesas} \times 28\%) - [(\text{Valor Terreno} - \text{RA}) \times 14\%]$$



Equação da Incorporação Imobiliária



$$\text{IBS/CBS} = [(\text{Valor de Venda} - \text{RA} - \text{RS}) \times 14\%] - \underline{(\text{Valor Custos/Despesas} \times 28\%)} - [(\text{Valor Terreno} - \text{RA}) \times 14\%]$$



Equação da Incorporação Imobiliária



$$\text{IBS/CBS} = [(\text{Valor de Venda} - \text{RA} - \text{RS}) \times 14\%] - (\text{Valor Custos/Despesas} \times 28\%) - \underline{[(\text{Valor Terreno}^* - \text{RA}) \times 14\%]}$$

*se adquirido de contribuinte



Permuta



2 critérios relevantes: (i) se o parceiro é contribuinte e (ii) se há torna

Permuta entre incorporadora e um contribuinte:

- **Sem torna:**
 - Sem IBS/CBS
 - Cada permutante mantém o RA do imóvel que entregou ► uso na futura venda do imóvel que recebeu
- **Com torna:**
 - IBS/CBS sobre o valor da torna (débito e crédito)
 - Cada permutante mantém o RA do imóvel que entregou ► uso na futura venda do imóvel que recebeu

Permuta entre incorporadora e um não-contribuinte:

- **Sem torna:**
 - Sem IBS/CBS
 - Incorporadora mantém o RA do imóvel que entregou ► uso na futura venda do imóvel que recebeu
 - Imóvel entregue ao não-contribuinte fica sem RA
- **Com torna:**
 - Sem IBS/CBS
 - Se paga pela incorporadora: adiciona ao RA do imóvel recebido
 - Se paga pelo não-contribuinte: abate do RA do imóvel recebido

Resumo da torna: (i) em permuta entre contribuintes → não impacta RA, mas gera IVA e crédito; (ii) em permuta entre contribuinte e não-contribuinte → impacta RA para mais ou menos



Permuta com unidades futuras*



Regra expressa apenas para operações com terrenista contribuinte

- Sem incidência de IBS/CBS
- RA do terreno é rateado entre terrenista e incorporadora proporcionalmente à fração ideal de cada um

Exemplo:

Terreno com RA de \$1.000.000 entregue em permuta à incorporadora, com promessa de construção de 20 unidades (de mesma metragem) e entrega de 5 unidades ao dono do terreno.

- RA incorporadora: \$750.000

- RA terrenista: R\$250.000

Operações com terrenista não-contribuinte

- Sem incidência de IBS/CBS
- Ausência de previsão legal sobre RA
- Regra geral do RA (art. 257, §8º, III): “aquisição” de bem imóvel ► pode abranger permuta (?)
- **Mais vantajoso comprar o terreno do que permutar ► violação à neutralidade?**

* Disciplina aplicável também à compra e venda de imóvel seguida de confissão/promessa de dação em pagamento de unidades futuras, desde que contemporâneos e ambos via escritura pública



Permuta Financeira



- **Não é permuta, mas uma compra e venda com preço futuro e incerto**
- Terrenista não-contribuinte
 - Sem incidência de IBS/CBS
 - Incorporadora só conhecerá o RA do terreno no momento da venda das unidades
- Terrenista contribuinte
 - IBS/CBS devidos no fornecimento (data da escritura de transferência do terreno) → como calcular os tributos nesse momento?
 - Muito ineficiente para o terrenista → tributação antecipada, receita diferida



Permuta Financeira



- Não é permuta, mas uma compra e venda com preço futuro e incerto

- Terrenista **não**-contribuinte

- Sem incidência de IBS/CBS
- Incorporador só conhecerá a RA do terreno no momento da venda das unidades

- Terrenista contribuinte

- IBS/CBS devidos no fornecimento (data da escritura de transferência do terreno) → como calcular os tributos nesse momento?
- Muito ineficiente para o terrenista → tributação antecipada, receita diferida



Permuta Financeira



- Não é permuta, mas uma compra e venda com preço futuro e incerto
- Terrenista **não**-contribuinte
 - Sem incidência de IBS/CBS
 - Incorporadora só conhecerá o RA do terreno no momento da venda das unidades
- Terrenista contribuinte
 - IBS/CBS devidos no fornecimento (data da escritura de transferência do terreno) → como calcular os tributos nesse momento?
 - Muito ineficiente para o terrenista → tributação antecipada, receita diferida



Transição



Regime facultativo

- Terrenos afetados no CRI até 31.12.28
- Fazer a opção (forma/momento em regulamento)

Situações possíveis para cada incorporação:

- Fora do RET-IRPJ e Fora do regime de transição de IBS/CBS
- Dentro do RET-IRPJ e Fora do regime de transição de IBS/CBS
- Dentro do RET-IRPJ e Dentro do regime de transição de IBS/CBS

Regras do Regime de Transição:

- IBS/CBS de 2,08% (0,53% para MCMV)
- Sem crédito nas compras (+ estorno proporcional sobre custos indiretos)
- Sem RA e RS nas vendas
- Adquirente Contribuinte não toma crédito
 - Mas apropriar RA!
- Aplicável à venda de todas as unidades do empreendimento, sem limite de tempo



Transição



Regime facultativo

- Terrenos afetados no CRI até 31.12.28
- Fazer a opção (forma/momento em regulamento)

Situações possíveis para cada incorporação:

- Fora do RET-IRPJ e Fora do regime de transição de IBS/CBS
- Dentro do RET-IRPJ e Fora do regime de transição de IBS/CBS
- Dentro do RET-IRPJ e Dentro do regime de transição de IBS/CBS

Regras do Regime de Transição:

- IBS/CBS de 2,08% (0,53% para MCMV)
- Sem crédito nas compras (+ estorno proporcional sobre custos indiretos)
- Sem RA e RS nas vendas
- Adquirente Contribuinte não toma crédito
 - Mas apropria RA
- Aplicável à venda de todas as unidades do empreendimento, sem limite de tempo

**Carga
▶ Tributária
mantida!**



Incorporações Afetadas até 31.12.28 – Quadro Comparativo



Regime de Transição:

- 2,08% (0,53%) até o fim das vendas
- Previsibilidade e simplicidade

Regime Regular

- Parcelas recebidas até 31.12.28
 - ~4% de CBS
 - Crédito nas aquisições de ~8% de CBS
 - RA e RS
- Parcelas recebidas após 1.1.29
 - ~4% de CBS + alíquota crescente de IBS até ~10%
 - Crédito nas aquisições de ~8% de CBS + alíquota crescente de IBS até ~20%
 - RA e RS
- Propicia crédito aos adquirentes PJ
- Menos previsibilidade, mais complexidade, mas possível economia fiscal



Algumas Reflexões



- Regras de transição são satisfatórias para evitar aumento de carga em empreendimentos já iniciados
- Incorporadoras fora do RET são mais atrativas para compradores PJ (propiciam crédito)
- Empreendimentos residenciais: comprador (PF) não terá crédito, pode haver pressão por redução do preço de venda
- Permuta de futuras unidades: possível ineficiência com terrenista não-contribuinte (ausência de RA)
 - Terrenista não-contribuinte pode se tornar um “concorrente desleal”



madrOna
advogados

Faz fluir

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3064 – 11º ANDAR
JD. PAULISTANO CEP 01451-000
SÃO PAULO – BRASIL
T +55 11 4883 8750

AV. AFONSO PENA, 4100 - 13º E 15º ANDARES
CEP 30130-009
BELO HORIZONTE – BRASIL
T +55 31 4501 7797

MADRONAADVOGADOS.COM.BR

